



Comune di Visso
Provincia di Macerata



Prot. 7398 del 01/10/2016

Visso, 30.09.2016

DECRETO N. 2 DEL 30.09.2016

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito del corpo di polizia municipale, oltre all'inquadramento secondo il sistema delle classificazioni del personale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro, si configura un inquadramento gerarchico tipico delle forze di polizia, simboleggiato da gradi che comunque determinano un sistema di responsabilità nelle attività particolarmente quelle operative.

Dista e richiamata la legge numero 65 del 1986 recante legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, la quale oltre ad attribuire al sindaco tutti compiti in materia di direttive vigilanza e provvedimenti in merito al servizio di polizia municipale e all'organizzazione dello stesso, di manda alla competenza regionale ogni altra attribuzione in materia di norme generali istituzione e gestione del servizio.

Vista e richiamata la legge regionale N. 1 del 17 febbraio 2014 la quale, abrogando la disciplina previdente, disciplina nel dettaglio le funzioni di polizia locale e in particolare al capo tre, uniformi distintivi gradi e strumenti operativi demandando a sua volta la concreta disciplina ad un regolamento regionale emanato dalla giunta sentito il comitato tecnico di cui all'articolo sei tra parentesi articolo 13;

Considerato che il regolamento di cui all'articolo 13 della legge regionale N. 1/2014 è stato adottato in prima istanza da parte della giunta regionale con delibera n. 225 del 30 marzo 2015;

Considerato che, a margine dell'approvazione della delibera di cui sopra, la giunta regionale delle Marche ha trasmesso la richiesta di parere obbligatorio del presente regolamento al Consiglio delle Autonomie Locali, ma che tale parere ad oggi non risulta ancora pervenuto e pertanto il regolamento regionale non può dirsi ad oggi vigente;

Visto e richiamato l'art. 20 comma 3 della legge regionale n. 1/2014, il quale dispone che, sino all'adozione del regolamento di cui sopra, si attuano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

Considerato pertanto che alla luce della considerazione sopra esposta ad oggi può dirsi ancora pienamente operativo il regime predicente di cui alla legge regionale numero 28 del 26 aprile 1990;

Richiamato a tal fine l'art. 4 della legge n. 28/1990, ai sensi del quale gli addetti al servizio di polizia municipale sono distinti per grado a seconda della qualifica funzionale presso l'ente di appartenenza;

Considerato che presso la dotazione organica di questo Comune è attualmente in servizio una sola risorsa

umana dotata di qualifica di addetto alla polizia municipale, in possesso della categoria professionale "C", categoria economica C1;

Considerato che, sulla base delle tabelle di convergenza di cui all'art. 4 della legge n. 28/1990, al possesso della categoria C (ex sesta qualifica funzionale) corrisponde l'attribuzione del grado di Maresciallo maggiore;

Considerato che, sempre ai sensi della normativa vigente in materia, i gradi hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico ed economico del dipendente;

Considerato che, per il servizio di polizia locale, chiamato ad una moltitudine di funzioni, è di estrema importanza una chiara e precisa definizione dei rapporti funzionali e gerarchici, anche in relazione agli altri servizi dell'amministrazione, nonché l'immediata e puntuale individuazione dei livelli di funzionalità in quanto, a differenza degli altri servizi comunali, l'attività di polizia viene espletata all'esterno in modalità isolata e in situazioni contingenti che richiedono tempestività di intervento e trasparenza operativa;

Preso atto che il dipendente di cui sopra ha svolto e continua a svolgere con efficienza e professionalità compiti di prevenzione controllo e repressione che richiedono, per la loro efficacia e tempestività, la redazione di atti, relazioni e istruttoria connesse alle funzioni di istituto;

DECRETA

- di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di stabilire che per l'attribuzione dei gradi gerarchici, simbolici, di sottufficiale P.M. ai componenti del servizio P.M. di categoria C, fermo restando il trattamento economico e giuridico relativi alla ctg. C, si procederà come segue, CON DECORRENZA 01.10.2016:
 - il grado di Maresciallo Maggiore sarà conferito all'agente di P.M. Dott. Ernesto Martini, che ha prestato servizio con merito quale funzionario di polizia municipale, per un periodo non inferiore a 5 anni, tenuto conto della concorrenza e del cumulo tra servizio prestato a tempo determinato e indeterminato.
- Di dare atto che i gradi conferiti in virtù del presente atto avranno mera funzione simbolica e pertanto non incideranno sullo stato giuridico del dipendente e non configureranno mutamenti nell'inquadramento funzionale né per profilo né per categoria;
- Di dare atto che i gradi di cui sopra non attribuiranno, automaticamente, funzioni di controllo e vigilanza;
- Di dare atto che dovranno essere svolti comunque tutti i compiti d'istituto già espletati e rientranti in quelli previsti per la ctg. C nell'ambito dell'area di appartenenza;
- Di dare atto che il grado attribuito sarà contraddistinto dal seguente fregio:
"placca rettangolare con impresse in orizzontale tre barrette";
- Di dare atto che il presente decreto avrà vigenza a far data dal 01.10.2016.

IL SINDACO

Per accettazione

data

firma

30/09/2016 Ernesto Martini